

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의요구

일련번호 제21-K○○○특정-1-2호

제목 ○○○○○○사업단 회수금 반환처리 미흡

소관부서 ○○○○○원

조치부서 ♣♣♣♣처

내용

1. 사건 개요

2018년 9월 ◇◇원은 공사를 상대로 한 기관운영감사에서 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼원(이하 ‘▼▼원’)은 ○○○○○○사업단¹⁾이 UUU에게 지급한 부당인건비 지급액
176,998,258원을 회수하라는 통보 처분을 하였다.

【표-1】 한국□□공사 기관운영감사 감사 결과('18.9월 ◇◇원)

처분	주요 내용	조치할 사항
1	별정직 관리규정에 따른 채용절차 없이 TTT의 처조카 및 운전기사 UUU 채용 부적정	·통보(인사자료):TTT ·주의: AAA
2	♣♣♣♣부 연구과제의 외부인건비 등 연구개발비 부당 집행액 176,998,258원 회수 및 전현직 사업단장 제재조치 방안 마련	·통보: ▼▼원

※ 출처 : 2018년 9월 ◇◇원 기관운영감사 감사보고서 재구성

이에 따라 ▼▼원은 2019. 1. 4. ○○○○○원에게 176,998,258원을 입금 요청을 하였으나 계속 납부하지 않자 @@지방법원에 2019. 9. 9. 회수금 청구 소송을 제기 하였으며 2020. 10. 29. 1심 판결 결과 공사가 패소하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

1) 2008년 ♣♣♣♣부 산하 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼원의 연구과제 공모에 응모하여 공사가 총괄기관으로 선정되어 사업단 운영협약을 체결하였으며 공사는 ○○○○○원의 임시조직으로 운영하기로 2008.9.25. 사장 보고함

「위임전결규정」에 따라 소송가액 10억 원 미만인 사안의 제소 및 응소 방침에 관한 것은 소속부서 처장 결정 사항이며 같은 규정 7조(전결사항 등)에 따르면 이례적인 사항이거나 중요하다고 인정되는 사항에 대하여는 적절한 상위 권자에게 보고하거나 결재를 받아야 한다고 명시되어 있다.

또한 「법무규정」 제31조(판결선고에 대한 조치)에 따라 법무부서장은 판결에 대한 불복사유와 상소 실익을 비교하여 상소 여부를 소관부서장과 협의하여 결정 하여야 하며 같은 규정 제36조(패소판결 확정에 대한 조치)에 따르면 소관부서장은 소송이 패소로 확정된 경우에는 판결금을 지급하여야 한다.

더욱이 「취업규칙」 제7조(성실의무)에 따라 공사 임직원은 맡은 바 직무를 성실히 완수하여야 하며 같은 규정 제8조(금지사항)에 의거하여 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☒☒☒☒원 ○○○○○연구소는 ▼▼원으로부터 ◆◆원 감사 결과에 따른 회수금 입금 요청을 받고 공사 내부 법률자문을 의뢰하고 ▼▼원에게 부당함을 호소하는 공문을 발송하는 등 소송 업무를 담당했다.

한편, 2019.9.19. ▼▼원으로부터 소장이 송달되자 ☒☒☒☒원은 현재 법무지원부의 요청에 따라 2019.10.15.부로 000000사업단장인 AAA 수석연구원을 소송수행보조자로 지정하여 위 소송을 보조하도록 했다.

이번 특정감사 기간 중 ▼▼원으로부터 제기당한 회수금 청구 소송 업무를 확인한 결과, AAA 수석연구원은 2020. 11. 2. 사내 메신저 프로그램의 쪽지 기능과 2020. 11. 12. 내부 공문으로 공사가 패소한 사실과 1심 판결문, 항소실익검토서

등을 전달받고도 「위임전결규정」에 따라 ㉡㉡㉡㉡원장에게 보고하여 전자결재 또는 서면으로 응소방침을 받지 않았다. 그리고 2020. 11. 16. 항소 포기 불변기일 마지막 날이 돼서야 ○○○○○연구소장 전결로 항소 포기 의견을 법무지원부에 게 내부공문으로 발송하였다.

또한, AAA 수석연구원의 직상위자이며 「법무규정」에 따른 소관부서장인 ○○○○○연구소장은 2020. 10. 29. 1심 패소 이후 2020. 11. 16. 항소를 포기하여 원금 176,998,258원과 2020. 7. 16.부터 연 12% 이자가 계속 늘어나는데도 바로 납부 하도록 조치하지 않았다.

그리고 2020.12.10. ㉠㉠㉠㉠사업단 회수금 반환 관련 기술부사장 보고를 추진하는 과정에서 직상위자였던 소장 및 ㉡㉡㉡㉡원장은 AAA 수석연구원으로부터 회수금 관련 사항을 보고 받고도 납부를 지시하거나 별도 업무지시를 하지 않은 책임이 있다.

그 결과, 항소를 포기일 이후 약 한 달이나 늦게 2020. 12. 15.부로 원금과 이자로 총 185,901,513원을 납부하면서 아래 표와 같이 1,687,545원의 이자를 추가로 납부하게 되어 공사에 손해를 초래하였다.

【표-2】 반환금 지연납부로 인한 이자 추가 발생액(단위: 원)

판결일	항소포기일 (불변기한)	2020.11.16. 항소포기일 납부액(B)	2020.12.15. 실제 납부액(A)	이자 추가 발생액 (A-B)
2020.10.29.	2020.11.16.	176,998,258원+ 7,215,710원(이자) = 184,213,968원	176,998,258원+ 8,903,255원(이자) = 185,901,513원	1,687,545원

※ 출처: ㉡㉡㉡공단 소송비용 자동계산에서 각각 날짜 및 원금과 이자 입력 후 산출한 금액

관계부서 등 의견 및 검토결과

㉡㉡㉡㉡원장은 2021. 7. 7. 답변서에서 2020.11. 12. 국내출장으로 유선으로

담당자인 AAA로부터 공사 패소 관련 보고를 받고 항소 포기 방침을 구두로 지시하였다고 답변하였다.

그러나 ☒☒☒☒원장의 국내출장은 2020. 11. 12. 하루였으므로 항소 포기일 (2020. 11. 16.) 이전에 「위임전결규정」에 따라 전자결재 또는 서면으로 공사의 실익을 검토하여 보고할 것을 지시하거나 납부토록 하는 등 별도 업무지시가 없었다.

또한, ☒☒☒☒원장은 동일한 답변서에서 ▼▼원의 연구과제 담당자에게 납부 계좌 확인 및 사업단의 잔여 연구비로 일부 반환 할 수 있는지 등을 확인 하는 과정에서 납부가 지연되었다고 답변하였다.

그러나 항소 포기 이후에는 판결이 확정되어 납부 이외에는 달리 방법이 없으며 이미 여러 차례 ▼▼원으로부터 동일한 입금계좌로 입금요청 공문을 받아 납부 계좌를 이미 알고 있었고 사업단 잔여 연구비 납부 가능 여부는 당일 출장이나 전화 문의로 충분히 확인할 수 있는 문제로 판단된다.

조치할 사항

♣♣♣♣처장은 000000사업단 정산금 지급에 관리책임이 있는 00000연구소 소장에게 경고 조치하고 ☒☒☒☒원장에게 주의 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

☒☒☒☒원 00000연구소 소장 NNN (경고)

☒☒☒☒원 원장 MMM (주의)